www.moel.go.kr

외국인근로자 고용관리 가이드

2020. 6.

고용노동부

외국인근로자 고용관리 가이드

Contents

목 차

1편 | 외국인 고용허가제도의 개요

Ⅰ. 고용허가제의 이해

1. 고용허가제의 개요 006
2. 고용허가서 발급 008
3. 외국인근로자 도입절차별 신청방법 009
4. 외국인근로자 관련 보험제도 010
5. 외국인근로자 고용사업장 체류지원 서비스 011
6. 재고용 / 재입국특례자 고용허가 · 특별근로자 재입국제도 012
7. 외국인근로자의 귀국 015

Ⅱ. 외국인근로자 출입국·체류관리

1. 외국인 등록 및 체류 018
2. 체류기간 연장 허가 019
3. 체류자격 변경 020
4. 근무처 변경 / 체류지 변경 / 일시출국(휴가) 022
5. 고용변동 신고 023

2편 | 외국인근로자 고용 사업주 노무관리 준수사항

Ⅰ. 고용허가제 등 외국인고용관리법

1. 외국인근로자 고용 등에 관한 법률

1-1. 근로계약 029
1-2. 취업교육 방해 033
1-3. 특례고용가능확인서 발급 034
1-4. 구직자명부 등재 및 근로개시 신고 036
1-5. 외국인근로자 보험 가입 037
1-6. 귀국에 필요한 조치 040
1-7. 고용변동 신고 041
1-8. 고용허가 취소 043
1-9. 고용제한 044
1-10. 차별금지 046
1-11. 기숙사 시설 기준 047
1-12. 기숙사 사전 정보 제공 051

2. 출입국관리법 및 국민건강보험법

2-1. 출입국관리법 053
2-1-1. 불법 고용 053
2-1-2. 근무처 변경 허가 외국인근로자 고용 055
2-1-3. 외국인등록 057
2-1-4. 외국인등록증 등 보관금지 059

2-2. 국민건강보험법 060

Ⅱ. 근로기준법 등 노동관계법

1. 근로기준법

1-1. 근로조건 서면 명시 063
1-2. 근로자 명부 및 계약서류 보존 066
1-2-1. 계약서 보존 066
1-2-2. 임금대장 067
1-3. 임금 등 각종 금품 지급 068
1-3-1. 금품청산 068
1-3-2. 임금지급 072
1-3-3. 휴업수당 076
1-3-4. 연장, 야간 휴일 근로 079

외국인근로자 고용관리 가이드

Contents

1-4. 근로시간 및 연장근로 한도 위반 082
1-4-1. 근로시간 082
1-4-2. 연장근로의 제한 085
1-5. 휴게시간 부여 091
1-6. 유급휴일 부여 093
1-7. 연차유급휴가 부여 097
1-8. 취업규칙 103
1-8-1. 취업규칙 작성·신고 103
1-8-2. 취업규칙 변경 107
1-9. 직장 내 괴롭힘 예방 109

2. 최저임금법
2-1. 최저임금 준수 114
2-1-1. 최저임금의 효력 114
2-1-2. 최저임금 주지의무 118

3. 퇴직급여보장법 119
3-1. 퇴직급여 지급 119

4. 직장 내 성희롱 예방
4-1. 직장 내 성희롱 금지 121
4-2. 직장 내 성희롱 예방 125

Ⅲ. 외국인 근로자 산업재해 예방
1. 산업안전보건법에 의한 안전보건활동 128
2. 산업안전보건을 위한 사업주의 의무 128
3. 재해예방 134

부록

• 고용허가제 업무관련 고용센터 안내 154
• 주요 유관기관 안내 155
• 한국산업인력공단 지부·지사 연락처 156

외국인근로자 고용관리 가이드

1편
외국인 고용허가제도의 개요

I. 고용허가제의 이해

1 고용허가제의 개요

- 국내 인력을 구하지 못한 중소기업이 정부로부터 허가를 받아 비전문 외국인력을 합법적으로 고용할 수 있도록 허가해 주는 제도
  - 출입국관리법 제18조1항의 체류자격 중 비전문취업(E-9)과 방문취업(H-2)을 발급받았거나 받고자 하는 외국인근로자의 도입 및 관리제도
- 내국인 고용기회를 보장하면서 외국인력 활용
  - 사업장별 외국인근로자 고용 상한 비율을 설정하여 운영
  - 매년 국내 인력수급 동향과 연계해 외국인력정책위원회에서 적정수준의 도입규모를 결정하여 3월 31일까지 공표
  - 도입규모 확인은 고용노동부 홈페이지 또는 EPS사이트(www.eps.go.kr, 외국인고용관리시스템)의 공지사항 참조
- 송출비리 방지를 위해 외국인력 선정 · 도입절차 투명화
  - 정부 간 양해각서를 체결하여 공공부문에서 외국인근로자 선정 · 도입 담당
  - 고용센터에서 받은 구직자 명단 중 사업주가 직접 적격자를 선정 · 도입

지정알선 금지

- 사용자가 개인적으로 외국인근로자와 직접 근로계약을 체결하거나 관할 고용센터를 통하지 않고 사업장 변경자를 채용하는 것은 불가능합니다.

- **외국인근로자 도입국가**(16개국)
  - 인도네시아, 네팔, 캄보디아, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 스리랑카, 방글라데시, 필리핀, 파키스탄, 미얀마, 동티모르, 베트남, 태국, 몽골, 중국, 라오스
- 외국인근로자 권익보호를 위해 근로기준, 산재보험, 최저임금 등 내국인과 동일하게 노동관계법 적용

■ **외국인근로자의 정주화 방지**

- 최초 취업기간을 3년으로 한정(단, 재고용 연장 및 성실 · 특별 재입국 가능)
- 국내 취업 후 출국하는 경우 일정기간이 경과해야만 재입국 · 취업 허용
- 단기 취업임을 감안하여 원칙적으로 가족동반은 금지
- 사업장 변경 횟수 제한(비전문취업(E-9)만 해당)

※ 체류 중 최초 3년 : 3회, 재고용 연장 시 : 2회(단, 고용사업주 귀책사유일 경우 횟수 미포함)

■ **외국인근로자의 불법체류와 불법취업을 억제**

- 외국인근로자 고용의 법적 · 제도적 장치를 마련함과 동시에 불법체류자와 불법고용에 대해서는 지속적이고 강력한 단속 실시

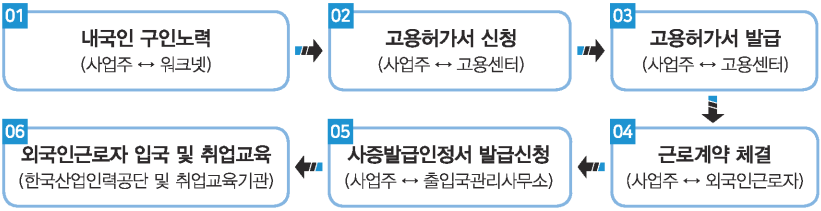
■ **고용허가제 외국인력 고용 허용 업종**

- 제 조 업 : 상시근로자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하
- 건 설 업 : 모든 건설공사

※ 발전소, 제철소, 석유화학 건설현장의 건설업체 중 건설 면허가 산업환경설비인 경우 제외

- 서비스업 : 건설폐기물처리업, 재생용 재료수집 및 판매업, 냉장 · 냉동 창고업(내륙), 서적 · 잡지 및 인쇄물 출판업, 음악 및 기타 오디오물 출판업
- 어 업 : 연근해어업, 양식어업, 천일염 생산 및 암염 채취업
- 농축산업 : 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산관련 서비스업

■ **외국인근로자 채용절차**



■ **점수제**

- 외국인력이 필요한 정도, 모범적인 외국인 고용의 징표 등을 점수항목으로 하며, 높은 점수를 받은 사업장부터 신규인력을 먼저 배정하는 제도
- 기본항목을 100점 만점으로 하여 가점 및 감점항목 적용

※ 매년 점수제 항목이 변경되므로 최신 내용은 www.eps.go.kr 점수제 평가지표 참조

※ 사업장 변경자 채용 시에는 상시 고용허가 신청이 가능하며 점수제 적용을 받지 않음 (내국인 구인노력 후 관할 고용센터에 신청)

2 고용허가서 발급

■ **일반 고용허가서 발급요건(시행령 제13조의4)**

- 내국인 구인노력(워크넷 등록 필수) : 농축산 · 어업은 7일, 그 외는 14일 이상
- 외국인력도입 업종에 해당될 것
- 외국인 구인신청 2개월 전부터 고용허가서 발급일까지 고용조정으로 내국인 근로자를 이직시키지 않았을 것
- 임금체불 사실이 없을 것 ※ 단, 체불된 임금을 지급하여 사건이 종결된 경우 허가서 발급가능
- 고용보험 및 산재보험에 가입하고 있을 것 ※ 단, 미적용 사업장은 제외
- 출국만기보험 및 보증보험에 가입하고 있을 것 ※ 외국인근로자 고용사업장인 경우

■ **고용허가서 유효기간**

- (원칙) 고용허가 신청일로부터 3개월 이내에 고용허가서를 발급 받지 못하면 다시 내국인 구인노력 후 고용허가를 다시 신청해야 함
- (예외) 일시적 경영악화 등으로 신규로 근로자를 채용할 수 없는 경우, 또는 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 사업을 계속하기 불가능한 경우

■ **고용허가 기간** : 표준근로계약서(안)에 기재된 근로계약기간과 동일

■ **고용허가서의 취소 가능 사유(특례고용가능확인서도 동일)(제19조)**

- 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 고용허가서를 받은 경우(제1항 제1호)
- 사용자가 입국 전에 계약한 임금 그 밖의 근로조건을 위반한 경우(제1항 제2호)
- 사용자의 임금체불 또는 그 밖의 노동관계법 위반 등으로 근로계약을 유지하기 어렵다고 인정되는 경우(제1항 제3호)

■ **고용허가의 제한가능 사유(제20조) : 아래 사실이 발생한 날로부터 3년간 제한 가능**

- 고용허가서(특례고용가능확인)를 발급받지 않고 외국인근로자를 고용한 경우
- 외국인근로자의 고용허가(특례고용가능확인)가 취소된 사용자
- 외국인고용법 또는 출입국관리법을 위반하여 처벌을 받은 사용자
- 고용허가서를 발급받은 날로부터 6개월 이내 내국인근로자를 이직시킨 사용자
- 근로계약에 명시된 사업 또는 사업장 이외에서 근로를 제공하게 한 사용자
- 외국인근로자 신규도입기간 중 근로계약체결 후 취업교육 수료 시까지 사업규모 축소, 폐업 또는 전환과 같은 불가피한 사유가 없음에도 근로계약을 해지한 경우

※ 고용허가가 제한된 경우 합법 외국인근로자는 계속 채용이 가능하고, 근로계약 연장 및 재고용 가능, 신규채용 불가

3 외국인근로자 도입절차별 신청방법

절 차	신청방법
내국인 구인노력	• 관할 고용센터에 구인신청 • 워크넷(www.work.go.kr) 사이트에 신청 구인노력기간 — • 제조업 · 건설업 · 서비스업 : 원칙 14일, 예외 7일 • 농축산업 · 어업 : 원칙 7일, 예외 3일 • 예외 적용 : 워크넷 + 신문 · 방송 · 생활정보지 등
고용허가서 신청 및 발급	• 국내 인력을 채용하지 못한 경우, 관할 고용센터에 외국인고용허가 신청 • 점수제에 따른 발표 및 고용허가서 발급 • 신청기한 : 내국인 구인노력기간이 지난 후 3개월 이내, 배정공고에 따른 신청시기 내 • 구비서류 : 외국인근로자 고용허가서 발급신청서, 발급요건 입증서류(사업자등록증 사본 등)
근로자 도입위탁 신청	• 사업주는 고용허가서 발급 신청 등 외국인근로자의 고용에 관한 업무를 대행기관에 대행하게 할 수 있음

구분		대행업무내용	수수료		
필수	도입위탁	• 근로계약 체결 및 출입국 지원 (신규 및 특별한국어 재입국자)	60,000원		
		• 성실근로자 재입국 지원(성실 재입국자)	119,000원		
	취업교육	• 외국인근로자 취업교육	• 제조업 · 서비스업 : 195,000원 • 농축산업 · 어업 : 210,000원 • 건설업 : 224,000원		
선택	각종 신청 대행	• 고용허가서 발급 신청, 수령 • 사증발급인정서 신청, 수령	신규 및 재입국자	43,000원 (입국 전)	86,000원
				43,000원 (입국후 3년)	
		• 고용변동신고 • 고용허가기간 연장신청 안내 • 외국인근로자업무상 재해 시 산재, 사망신고 • 각종 정보제공 등	사업장 변경자	1,200원 × 잔여체류기간(월)	
			재고용자	28,000원(2년 미만)	
	편의 제공	• 통역지원 • 외국인근로자	신규 및 재입국자	76,000원(3년)	
			사업장 변경자	2,100원 × 잔여체류기간(월)	
			재고용자	50,000원(2년 미만)	

• 대행기관 연락처

대행기관	업종	연락처
중소기업중앙회	제조업, 서비스업(냉장 · 냉동창고업 제외)	1666-5916
농협중앙회	농축산업	02-2080-5598
수협중앙회	어업(소금채취업 포함), 냉장 · 냉동창고업	02-2240-3138~39
대한건설협회	건설업	02-3485-8304

근로계약 체결	한국산업인력공단에서 근로자의 출신국 송출기관에 근로계약서 전송 → 체결
사증발급인정서 발급신청	• 사업주(대행기관)가 관할 출입국관리사무소에 사증 발급인정서 발급 • 비자포털(www.visa.go.kr)로 온라인 신청가능 • 근로계약 체결 후, 공단에서 필요서류 등을 안내받은 즉시 신청
외국인근로자 입국 및 취업교육	• 근로자 입국일 7~10일 전에 한국산업인력공단에서 입국 예상날짜 및 근로자 명단을 사업주에게 팩스로 통보 • 외국인근로자 취업교육 종료일에 근로자 인도(취업교육기관에서 인도 일시 등 안내)

4 외국인근로자 관련 보험제도

■ 4대 보험

보험종류	가입시기	담당기관
국민건강보험	근로계약 후 14일 이내 (등록증 발급 후)	건강보험공단(1577-1000)
산업재해보험		근로복지공단(1588-0075)
고용보험		고용센터(1350)
국민연금	근로계약 다음달 15일까지(등록증 발급 후)	국민연금관리공단(1355)

■ 외국인근로자 전용보험

가입주체	보험종류	가입내용	가입시기	담당기관
사용자 가입	보증보험	외국인근로자 임금체불 대비 보험	근로계약 효력 발생일로부터 15일 이내	서울보증보험 02-777-6689
	출국만기보험	외국인근로자 퇴직금 지급 담보보험	근로계약 효력 발생일로부터 15일 이내	삼성화재 02-2261-8400
근로자 가입	귀국비용보험	외국인근로자 귀국비용 충당 대비 보험	근로계약 효력 발생일로부터 90일 이내	
	상해보험	외국인근로자의 업무상 재해 이외의 상해 또는 질병사고 등 대비 보험	근로계약 효력 발생일로부터 15일 이내	

5 외국인근로자 고용사업장 체류지원 서비스

(1) 입국초기 취업적응 지원

- 목　　적 : 외국인근로자 입국 후 초기 사업장 적응지원
- 대　　상 : 입국 3개월 이내 외국인근로자 및 사업주
- 지원내용 : 사업장의 근로조건, 근무환경, 외국인근로자의 사업장 적응 등에 대한 모니터링 및 개선지도
  - 근로계약 준수여부, 기숙사 등 근무환경, 외국인근로자 취업적응 여부 확인 및 개선지도
- 지원방법 : 사업장 방문 및 전화

※ 농 · 축산 · 어업, 5인 미만 제조업 등 사업장에 대해 방문 실시 원칙

(2) 사업장 내 애로해소 지원

- 목　　적 : 사업주와 외국인근로자 간 발생되는 애로사항을 언어 및 중재지원을 통해 해소
- 대　　상 : 사업장 내 애로 · 갈등을 겪는 사업주 및 외국인근로자
- 지원내용 : 사업장 내 애로 · 갈등 중재(전화 · 방문)
  - 상담범위 : 직장동료(상사)와 갈등, 사업장 변경관련 애로, 생활고충, 질병/부상/사망, 귀국관련 고충, 언어소통문제(통역지원), 행정신고 업무지원 등
- 신청방법 : 한국산업인력공단 전국 지부 · 지사 방문 및 전화신청

(3) 농축산 · 어업 사업장 특화서비스

- 대　　상 : 농축산 · 어업 종사 외국인근로자 및 사업주
- 지원내용 : 유관기관과 연계하여 '종합 체류지원서비스', '순회상담 서비스' 제공

기관명	제공서비스	기관명	제공서비스
한국산업인력공단	통역 · 상담 애로해소지원	농수협 · 중소기업중앙회	업종별 전문지식 안내
고용센터	근로기준법 안내	전용 보험사	전용보험 안내
출입국사무소	출입국관리법 안내	경찰서	기초법질서 안내
안전보건공단	산업재해 예방교육	결핵협회, 협약병원	무료진료

■ 외국인근로자 대상 무료 직업훈련

재직외국인근로자 직업능력개발훈련	귀국예정자 재정착지원 교육훈련
대 상 : 재직 중인 외국인근로자 (E-9) 훈련직종 : ①중장비운전(지게차 · 굴삭기운전 · 특수), ②자동차정비, ③용접(전기CO2 · 특수), ④전기 · 전자, ⑤기계절삭가공 (※ 훈련과정은 변동될 수 있음) 훈련시간 : 1일 6~8시간, 일요일 운영(총 48시간 이내) 참여신청 – 접수처 : 한국산업인력공단 지정 전국 훈련기관 ※ 훈련기관 문의 • 한국산업인력공단 전국 지부 · 지사 및 외국인력상담센터 • 리턴잡 홈페이지 (http://eps.hrdkorea.or.kr/e9)에서 훈련과정 모집 공고 확인	대 상 : 3년 이상 재고용 및 특별 · 성실 재입국 외국인근로자(E-9) 교육내용 : 본국 귀국 후 취 · 창업 역량 배양을 위한 교육훈련 프로그램 – 한국어 자격취득과정 – 취 · 창업 직업훈련과정 훈련시간 : 1일 6~8시간, 일요일 운영(총 60시간 이내) 참여신청 – 접수처 : 한국산업인력공단 지정 전국 훈련기관 ※ 훈련기관 문의 • 한국산업인력공단 전국 지부 · 지사 및 외국인력상담센터 • 리턴잡 홈페이지 (http://eps.hrdkorea.or.kr/e9)에서 훈련과정 모집 공고 확인

6 재고용 / 재입국특례자 고용허가 · 특별근로자 재입국제도

(1) 재고용 신청

■ 외국인근로자의 취업활동기간 3년이 만료되면 사업주의 요청에 의해 추가 1년 10개월 고용연장 가능

■ 재고용 신청은 1회에 한하여 허용

- 취업활동기간 만료일까지의 근로계약기간이 1개월 이상인 자

■ 재고용시 전용보험

- 출국만기보험 · 귀국비용보험은 기존 보험가입기간을 연장조치하고, 상해보험과 보증보험은 연장기간 동안 신규 가입

(2) 재입국특례자 고용허가 재입국 제도

■ 재입국특례자 대상자가 되어 재입국하는 외국인근로자는 취업기간 종료 후 본국으로 돌아가 3개월이 지나면 1회에 한하여 다시 입국 후 출국 전 최종 사업장에서 근무할 수 있음

■ 재입국특례자 고용허가 제도를 통하여 입국할 수 있는 외국인근로자와 고용사업장의 조건

- 취업활동기간 만료일이 개정법 시행일('12.7.2)이후 이며, 체류기간 내 자진 출국한 외국인근로자

※ 취업활동기간 만료일이 아니라 체류기간 만료일 전에 출국하여야 하며 출국 후 7일 이내 송출기관에 귀국신고를 해야 함(귀국 신고시 여권, 비자발급 수수료, 항공료 지참)

- 취업활동기간(4년 10개월)이 만료될 때까지 사업장 변경 없이 한 사업장에 계속 근무하고 있을 것

※ 휴, 폐업 등 고용노동부 장관이 고시한 외국인근로자의 책임이 아닌 사유로 사업장 변경을 한 경우에도 해당되나 마지막 사업주와 근로계약기간이 1년 이상이어야 함

- E-9 또는 E-10(선원취업) 비자로 국내 총 체류기간이 5년 미만일 것
- 농축산업, 어업 또는 내국인피보험자 수 100인 미만의 제조업일, 서비스업종*
  * 건설폐기물처리업, 재생용 재료수집 및 판매업, 냉장·냉동 창고업(내륙), 서적·잡지 및 인쇄물 출판업, 음악 및 기타 오디오물 출판업
- 외국인고용허용 인원 및 고용조건을 갖추고 있는 사업장
- 재입국하여 근로를 시작한 날부터 효력이 발생하는 1년 이상의 근로계약을 체결하고 있을 것

■ 재입국특례자 고용허가 제도로 외국인근로자를 계속 고용할 의사가 있는 사업주는 해당 근로자가 출국하기 전에 관할고용센터에 재고용만료일 3개월 전부터 7일 전까지 재입국 고용허가 신청을 하여야 함

※ 제출서류
- 재고용 만료자 재입국 고용허가 신청서(시행규칙 별지 제12호의5서식)
- 표준근로계약서 사본(사용자 · 외국인근로자의 서명 필요)
- 외국인등록증 사본 및 여권 사본
- 출국예정 신고서

■ 주의사항
- 재입국 취업 대상 외국인근로자는 외국인등록증을 반납(출국심사대)하고 체류기간 만료일 전에 반드시 출국해야 함
- 근로자는 본국에 돌아간 후 7일 이내 송출기관에 귀국신고를 해야 함(귀국신고시 여권, 비자발급 수수료, 항공료 지참)
- 재입국 전 반드시 건강검진을 실시하고, 사업주는 산업인력공단에 도입위탁 대행에 대한 수수료를 납부하고, 관한 출입국관리사무소에 사증 발급인정서를 신청함
- 단체 입국 후 건강진단 실시, 외국인 전용보험에 가입 후 사업주에게 인도됨
- 재입국 후 근로개시일은 외국인근로자를 사업주에게 인도한 다음날부터 기산함

(3) 특별한국어시험 재입국제도

■ 재고용된 후 2010.1.1 이후 체류기간 만료일 이전에 자진 출국한 외국인근로자는 특별한국어 시험을 통하여 재입국할 수 있으며, 출국 전 최종 사업장에서 1년 이상 근무하였다면 해당 사업장에 재취업할 수 있음(단, 일반한국어 능력시험을 통해 입국하는 재입국자와 동일하게 출국 후 6개월이 경과해야만 재입국이 가능)

■ 특별한국어시험 응시 자격

- 재고용되어 근무하다가 체류기간 만료이전에 자진 귀국한 자
  (단, '10.1.1 이후 출국자로만 한정)
- 만 18세 이상 만 39세 이하일 것(응시원서 접수 첫날 기준)
- E-9 또는 E-10 체류자격으로 한국 체류기간을 합산한 기간이 5년 미만인 자
- 금고형 이상 범죄경력 없을 것
- 과거 대한민국에서 강제퇴거, 출국된 경력이 없을 것
- 본국에서 출국에 대한 제한(결격사유) 없을 것

■ 특별한국어시험을 통한 재입국한 외국인근로자 고용 절차

- 재입국한 외국인근로자를 지정알선 하려는 사업장의 경우
  ☞ 외국인근로자가 특별한국어시험에 합격하여 구직등록이 되면 관할 고용센터에서 최종 근무했던 사업장에 Fax, SMS 등을 활용하여 동 사실을 안내
- 이후 다른 절차는 신규 외국인 도입과 동일

※ 사업장 정보(사업주 휴대전화 및 사업장 유선 · 팩스번호) 확인 및 변동사항 업데이트 필요

- 이때 동 구직자의 계속고용을 원할 경우 사업주는 안내를 받은 날부터 25일 이내에 내국인 구인 노력 및 고용허가신청

※ 고용허가 신청 시 "고용허가서 발급 신청서"의 '구인사항' → '⑳ 모집 외국인 구분'란에 '재입국자[ ]([ ]지정알선 [ ]일반알선)' 기재하여 제출

※ 임의알선 대상 재입국자의 경우 신규도입인원 범위 내에서 사업장별 신규 고용허가서 발급 한도 내에서 신청가능

재입국특례자 고용허가신청 유의사항(외국인근로자에게도 알려주세요!)

- 외국인근로자는 출국 전에 퇴직절차를 완료하고 임금 · 퇴직금 등 각종 금품을 지급받고, 귀국 비용보험과 출국만기보험 등의 전용 보험금을 수령
- 사용자가 고용허가서를 발급받은 후에 외국인근로자가 사업장 변경을 할 경우 고용허가서는 취소되고 외국인근로자는 재입국할 수 없음
- 재입국특례 대상이라 하더라도 하루라도 불법체류를 하게 되면 재입국할 수 없으므로 반드시 체류기간 내 출국
- 출국 시 외국인등록증을 반납해야만 재입국이 가능함
- 귀국 후 7일 이내에 송출기관에 귀국신고를 하여야 함

7 외국인근로자의 귀국

『외국인근로자의 고용 등에 관한 법률』 제16조에 의거 사용자는 외국인근로자가 근로관계의 종료, 체류기간 만료 등으로 귀국하는 경우에는 귀국하기 전에 임금 등 금품관계를 청산하는 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

★ 외국인근로자의 귀국에 필요한 조치를 아니한 사용자는 『외국인근로자의 고용 등에 관한 법률』 제29조 제2항에 의거 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

■ 사용자의 취업활동기간 만료에 대한 지원 사항

- 출국만기보험금(사용자 가입), 귀국비용보험금(근로자 가입) 청구 수령지원
- 출국만기보험금 및 실제 퇴직금 간의 차액 계산 지급
- 국민연금 일시반환금 청구 수령지원(해당자)
- 한국산업인력공단 귀국지원프로그램 활용 지원

■ 한국산업인력공단의 귀국지원프로그램

- 송출국 연계 자발적 귀국설명회 개최
- 귀국모니터링 & 귀국컨설팅
- 귀국사전안내(DM, SMS 등)
- 귀국예정자 재정착지원 교육 훈련
- 외국인근로자 경력증명서 발급(재직 외국인근로자 직업능력개발훈련, 귀국예정자 재정착지원 교육 · 훈련, 국내기간 체류 중 취득 자격정보(토픽 등) 등)

※ 단계별 귀국지원서비스
- 대상 : 귀국예정 외국인근로자 및 사업주
- 지원내용 : 귀국준비 및 행정신고 안내

제공 시기	서비스 제공 내용
출국 3개월 전	• 재고용, 출국 준비 등 우편안내문 발송
출국 2개월 전	• 사업장 방문(전화)을 통해 귀국 컨설팅 제공 – 취업기간 만료일 안내, 재고용 등 행정신고 안내 • 귀국안내 SMS 발송
출국 1개월 전	• 귀국안내 SMS 발송
출국 2주일 전	• 귀국 모니터링 실시(출국만기 및 귀국비용보험 신청안내) – 보험금 신청자 : 출국만기보험 지급 예상액, 귀국준비사항 확인 – 보험금 미신청자 : 보험 신청서류 안내, 항공권 준비여부, 불법고용 불이익 고지

※ 외국인근로자 취업기간 만료일은 근로계약서 또는 www.eps.go.kr에서 확인

불법 고용 사업주 불이익 안내

- 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금부과(출입국관리법 제94조)
- 3년간 외국인근로자 고용 제한(외국인근로자의 고용 등에 관한 법 제20조)
- 제한기간 중 추가로 발견된 경우 추가 사유 발생일부터 3년간 고용 제한

외국인근로자의 귀국준비를 도와주세요!

① 출국예정일자를 협의하세요.

② 귀국 항공권 예매를 도와주세요.

③ 4대보험 상실 신고를 해주세요.

※ 4대보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr) 참조

④ 외국인근로자의 출국예정신고를 도와주세요.

- 신 고 처 : 관할 고용센터(☎1350)
- 신고기간 : 외국인근로자 출국예정일 1개월 전부터
- 제출서류 : 출국예정신고서, 비행기 예약티켓 사본, 여권 및 외국인등록증 등
- 신고방법 : 방문, 우편, FAX

⑤ 외국인근로자 전용보험금 신청을 도와주세요.

- 신 청 처 : 삼성화재 콜센터(☎02-2261-8400)
- 신청자격
  - (출국만기보험) 사업장을 이탈하지 않고 1년 이상 근무하고 출국하는 외국인근로자
    ※ 보험금수령액이 근로기준법상 퇴직금보다 적을 경우 사업주가 차액 지급
  - (귀국비용보험) 체류기간만료, 자진출국 등 출국사유가 발생한 외국인근로자
- 제출서류 : 출국예정사실확인서, 보험금신청서, 여권 및 외국인등록증 사본
- 신청방법 : 삼성화재 외국인보험 콜센터 FAX 접수(FAX : 0505-161-1421)
- 보험금수령 : 출국당일 공항 수령 또는 출국 후 현지 수령

⑥ 국민연금 반환 일시금 신청을 도와주세요.

- 신 청 처 : 국민연금공단(☎1355)
- 신청자격 : 국민연금 사업장 적용국가 출신 외국인근로자
  ※ 적용제외국 : 네팔, 동티모르, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 캄보디아, 파키스탄
- 신청기간 : 수급권이 발생한 날로부터 5년 이내
- 제출서류 : 국민연금 반환일시금 지급청구서, 여권 및 외국인등록증 등
- 신청방법 : 국민연금공단 청구 신청

외국인근로자와의 의사소통 및 고용·체류지원 관련 애로사항이 있는 경우

- 관할고용센터(1350), 한국산업인력공단 지부 · 지사로(1644-8000) '사업장내 애로해소' 사업을 통한 통역 및 중재지원 신청
- 외국인노동자 거점 센터, 지원센터(전국 9개소)로 관련 문의 및 상담

기관명	연락처
외국인력상담센터 경기도 안산시 단원구 고잔2길 16	+1 한국어 (+1 고용사업주, +2 외국인근로자) +2 중국어 +3 베트남어 +4 따갈로그어(필리핀) +5 영어 +6 태국어 +7 인도네시아어 +8 싱할라어(스리랑카) +9 몽골어 +10 우즈베크어 +11 크메르어(캄보디아) +12 뱅골어(방글라데시) +13 우르드어(파키스탄) +14 네팔어 +15 미얀마어 +16 키르기스어 +17 테툼어(동티모르) +18 라오스어 **1577-0071** 예시: 베트남어 상담 1577-0071 3+*(별표)

거점센터명	주소	연락처
한국외국인노동자지원센터	서울 구로구 남부순환로 1291 영진오피스 B동 1층	02)6900-8000
의정부외국인노동자지원센터	경기 의정부시 경의로 94	031)838-9111
김해외국인노동자지원센터	경남 김해시 가락로 81 아이조이빌딩 6층	055)338-2727
창원외국인노동자지원센터	경남 창원시 마산합포구3 · 15대로 203	055)253-5270
인천외국인노동자지원센터	인천시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층	032)431-5757
대구외국인노동자지원센터	대구시 달서구 다사읍 달구벌대로 863 진광타워 8층	053)654-9700
천안외국인노동자지원센터	충남 천안시 서북구 성정공원5로 21스카이빌딩 4층	041)411-7000
광주외국인노동자지원센터	광주 광산구 풍영로 145번길 82 일흥아르디움 빌딩, 2층	062)946-1199
양산외국인노동자지원센터	경남 양산시 연호로 28	055)912-0255

II. 외국인근로자 출입국 · 체류관리

1 외국인 등록 및 체류

- 대한민국에 입국한 날부터 90일을 초과하여 체류하려는 외국인은 외국인등록증을 입국 후 90일 이내에 발급받아야 함
  - 외국인근로자는 체류기간이 3년으로 소재지 관할 출입국사무소에서 본인의 10지 지문과 얼굴정보를 등록하여야 함
- 외국인근로자가 외국인등록증을 분실한 경우 분실 후 14일 이내에 관할 출입국사무소를 방문하여 재발급 신청해야 함
- 현행법 상 외국인등록증은 반드시 본인이 소지하도록 되어 있음
  - 외국인등록증이나 여권을 사업주가 보관하는 것은 출입국관리법에 의한 불법행위에 해당하므로 반드시 외국인근로자가 소지하도록 조치

※ 외국인등록증은 완전출국 시 반납하며, 성실외국인근로자 및 특별한국어시험으로 재입국 예정인 외국인근로자의 경우 외국인등록증을 반납하지 않고 출국할 경우 재입국이 불가하므로 반드시 반납하도록 안내해주세요!

외국인근로자가 여권을 분실한 경우!

- 주한송출국가대사관에 근로자 본인이 방문하여 재발급을 받아야 함
  ※ 국가별 대사관에서 요청하는 구비서류, 발급 수수료, 업무시간이 상이하기에 방문 전 반드시 전화 확인 요망
- 여권 재발급에 따라 여권번호가 새로 부여된 경우 외국인근로자는 사업장 주소지 관할 법무부 출입국관리사무소에 여권 발급일로부터 44일 이내에 외국인등록사항 변경신고를 해야 함 (자국에서 재발급받은 경우, 입국일로부터 14일 이내 신고)

2 체류기간 연장 허가

- 국내에 체류하는 외국인이 종전에 허가받은 체류기간을 초과하여 계속하여 국내에 체류하고자 하는 경우 계속 체류할 수 있도록 체류기간 연장 허가를 받아야 함
  - 외국인근로자의 경우, 근로계약 연장, 재고용, 사업장변경 등의 경우에 신청
- **신청기간** : 현재의 체류기간 만료하기 전 42개월부터 만료당일까지

  ※ 외국인등록증에 기재되어 있는 체류기간 확인
  - 체류기간 만료일이 지난 후 체류기간연장허가를 신청 시 범칙금 부과
- **신청방법** : 본인 또는 대리인(법무부 장관이 정하는 자)이 주소지 관할 출입국관리사무소에 필요한 제출서류 준비하여 신청
  - 체류지 및 근무처 관할 또는 인근 출입국 · 외국인 관서에서 접수 및 처리 가능

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>계약연장시</th><th>재고용시</th><th>사업장변경시</th></tr>
<tr><td colspan="2">신 청 자</td><td colspan="2">외국인근로자 또는 대리인</td><td>외국인근로자</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신청
방법</td><td>온라인</td><td colspan="3">hikorea 인터넷 신청 가능</td></tr>
<tr><td>방문</td><td colspan="3">인터넷(www.hikorea.go.kr) 방문예약 필수 ※ 지역별 상이, 확인 후 방문</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">신청기간</td><td>① 인터넷 :
2개월 전~3일,
② 방문 :
2개월 전~만료당일</td><td>2개월 전~만료당일</td><td>2개월 전~만료당일
(체류기간=근로계약기간일 경우 만료 전 출입국관리 사무소 방문요함)</td></tr>
<tr><td colspan="3">*일반 외국인의 경우 체류기간 만료전 4개월전부터 가능하나, E-9근로자는 고용허가 기간연장(또는 재고용 연장) 이후 체류기간 연장 가능하기 때문에 2개월 전부터 가능.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">필요서류</td><td>여권, 외국인등록증,
표준근로계약서사본,
고용허가서 사본,
사업자등록증사본,
체류지 입증서류,
수수료 60,000원
(인터넷 56,000원)</td><td>여권, 외국인등록증,
표준근로계약서사본,
고용허가서사본,
사업자등록증,
취업기간 만료자 취업활동 기간 연장 확인서,
체류지 입증 서류,
수수료 60,000원
(온라인 신청시 56,000원)</td><td rowspan="2">여권, 외국인등록증,
사업장변경신청서
(또는 구직등록필증),
체류지 입증서류,
수수료 면제,
자진출국각서
(출입국관리사무소 서식)</td></tr>
<tr><td colspan="2">※ 인터넷 신청시 : 고용허가연장 후 취업활동기간연장 확인서 스캔 후 첨부 업로드</td></tr>
<tr><td colspan="2">허가기간</td><td>체류 상한 기간
3년 이내</td><td>최초 입국일로부터
4년 10개월 범위 내</td><td>3개월(한시) →
구직등록필증 상의
만료기간(90일 범위)</td></tr>
</table>

3 체류자격 변경

■ 숙련기능 외국인근로자 전문취업자격 및 거주자격 부여

∘ 외국인근로자 중 자질이 우수한 인재를 선발, 숙련 전문인력(E-7)으로 계속 취업을 허용하거나, 거주자격(F-2)을 주어 영세사업체의 인력부족 보완

■ E-7(전문인력)

〈자격요건〉

① E-9, E-10, H-2 자격으로 합법 취업하고 있는 자

② 최근 10년 이내에 제조업 · 건설업 · 농축어업 직종에 4년 이상 정상적으로 근무한 경력이 있는 외국인(서비스업 제외)

∘ 단, 뿌리산업체 숙련기능공은 현재 뿌리산업체 근무 중이고 뿌리산업체 근무경력이 1년 이상

③ 35세 미만 전문학사 이상 학위 소지(단, 뿌리산업 종사자의 경우 40세미만, 고등학교 이상 졸업)

④ 취업직종 기능사 이상의 자격증 보유 또는 최근 1년간 임금이 해당직종 근로자평균임금 이상 또는 기량 검증단 검증통과 중 1가지 이상 성취

⑤ 한국어능력시험(TOPIK) 3급 이상(뿌리산업의 경우 2급 이상) 또는 출입국관리사무소의 사회통합프로그램 이수

* 외국인 등록 체류지 관할 출입국관리사무소에 체류자격 변경신청

* 첨부서류 : 신청서(별지34호), 여권, 외국인등록증, 표준규격사진1매, 수수료, 학위증명서, 재직증명서, 기술자격증 또는 최근 1년간 소득입증서류, 한국어능력시험 성적표 또는 사회통합프로그램 이수증, 고용계약서 등

※ 학력증명서(아포스티유 확인 또는 자국소재 한국공관의 영사확인 필요), 허용인원 산정을 위한 입증서류(고용보험가입자 명부 등)

〈특징〉

① 국내고용상황을 감안, 취업허용직종은 제조, 건설, 농축어업직종으로 제한하고 업종별 최대 5명까지 고용허용(단, 뿌리산업진흥법시행령 제2조의 뿌리산업체는 내국인피보험자 수가 5~9명이어도 1명 고용 허용)

② 고용계약 체결 후 사업주, 행정사 신청

③ 비자요건을 유지할 경우 2년 마다 심사를 거쳐 체류 연장 가능

④ 1년이상 취업시 점수제에 의한 F-2-7(점수우수인력)신청 또는 취업기간 중 산업기사 자격증 취득 또는 연간임금총액 이상 소득시 F-2-6(숙련거주) 가능